

0004933-91.2014.8.26.0659

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adalberto Cau e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ADALBERTO CAU e MACIONIR DE MELO, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

2ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

0004933-91.2014.8.26.0659 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004933-91.2014.8.26.0659

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adalberto Cau e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ADALBERTO CAU e MACIONIR DE MELO, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, II e IV, por quinze vezes, e 168, § 1º, III, por uma vez, todos do CP.

Segundo a denúncia, os acusados, previamente ajustados e com identidade de propósitos, um aderindo à conduta do outro, mediante abuso de confiança e fraude e em concurso, subtraíram, para si, os produtos veterinários descritos na denúncia,

coisas móveis pertencentes a AGROANE AGROPECUÁRIA LTDA., avaliadas em R\$ 219.422,72, entre os meses de janeiro e dezembro de 2012. Ainda, de acordo com a denúncia, os acusados, previamente ajustados e com identidade de designios, apropriaram-se de uma folha de cheque, n. AY 001207, da conta nº 04957-5, Banco Itaú, emitida no valor de R\$ 4.000,00, de Marcelo Afonso Bonucci e Rosana Sampaio Bonucci, de que tinham a posse e a detenção.

A denúncia foi recebida em 05 de março de 2018 (p. 267).

O acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação (págs. 289/296 e 299/304).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (p. 335).

Após a colheita da prova oral, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da pretensão punitiva, com a condenação dos acusados pela prática do crime de furto qualificado, nos termos da denúncia (págs. 621/631).

A Defesa do acusado Adalberto Cau pugnou pela absolvição por ausência de provas (págs. 632/636). Nesse mesmo sentido a posição da defesa do corréu (págs. 642/652).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Aceito a competência em razão de ter encerrado a instrução probatória.

Afasto a alegação de intempestividade dos memoriais do Ministério Público, ante a certidão de pág. 619.

A materialidade está demonstrada, no caso, pela documentação de págs. 29/138, dando conta da retirada dos produtos da AGV.

Quanto à prova oral, em síntese, tem-se que:

Osmar Alves Antunes, diretor da pessoa jurídica vítima dos furtos, em resumo, declarou em juízo que Adalberto foi funcionário de sua empresa, ocupando o cargo de gerente comercial. Durante o período descrito na denúncia, em apuração, percebeu que as contas da empresa não estavam fechando. Foi feita uma auditoria e constatou-se que o problema estava no sistema de controle de estoque, de responsabilidade do acusado Adalberto. Encarregou Leonardo de fazer uma contagem diária e perceberam a falta de produtos. Perceberam que os acusados retiravam mercadorias antes do início do horário de funcionamento da empresa. O acusado Adalberto é quem dava baixa na retirada do estoque. O estoque ficava localizado em outra empresa contratada para manter os produtos armazenados. Os produtos saíam do estoque, mas não ingressavam nos registros da empresa vítima porque eram desviadas no caminho. Adalberto confessou para uma pessoa que retirava os produtos e entregava para Macionir, o qual revendia. Macionir fez um acordo para reparar os danos. Houve relatos de clientes de que Macionir revendia os produtos por um preço mais baixo. Adalberto tinha o controle do estoque e acesso à chave do estoque. Adalberto fazia a requisição de transferência dos produtos, mas eles não chegavam até a Agroane porque Macionir realizava a revenda diretamente. Houve também subtração dos estoques da AGV em Vinhedo. Os produtos saíam desse estoque e não chegavam até a Agroane.

A testemunha Leonardo Antunes, em resumo, elatou que trabalha há longa data na empresa Agroane. Conhecia os acusados. Adalberto era gerente da empresa e Macionir representante comercial. Parte do estoque ficava em Campinas e parte na AGV, em Vinhedo. Houve uma auditoria para apurar questões financeiras. Durante um período

de férias de Adalberto recebeu um e-mail referente ao estoque. Percebeu depois que Adalberto encaminhava pedidos de retirada de produtos sem autorização. O prejuízo sofrido pela empresa superou R\$ 200.000,00. Houve problemas com a Receita Federal porque as notas dos produtos não eram emitidas.

A testemunha Leonardo Bulgarelli Vieira, em síntese, disse que é veterinário e que comprou produtos da agroane por intermédio de Macionir. Somente uma vez fez uma compra e Macionir não entregou o produto. Nas demais, sempre recebia o produto e a nota fiscal.

A testemunha Cláudio José de Oliveira era contador da Agroane. Conhecia os réus. Foi feita uma auditoria e constatou-se a ausência de cerca de quinze notas fiscais. Eram notas de remessa e retorno das mercadorias que vinham da AGV. Percebeu que os produtos eram retirados sem o documento fiscal.

A testemunha Célia Aparecida Ramos, em síntese, disse que trabalhou na Agroane por cerca de 29 anos. Conhecia os réus, sendo Adalberto gerente comercial e Macionir revendedor. Ouviu Osmar comentar que os valores dos estoques não estavam batendo.

Rogério Almeida Antunes, filho de Osmar, mencionou, em resumo, que presenciou Macionir confessando a prática do delito a Osmar. Recorda-se de ter visto Adalberto levando um computador da empresa para casa.

O acusado Macionir foi interrogado em duas oportunidades, a pedido da própria defesa. Na primeira oportunidade, declarou que não praticou os crimes. Confirmou que trabalhou na Agroane e que os produtos eram transportados da AGV para a Agroane. Havia um agendamento para retirada dos produtos e que eles somente saíam após a emissão da nota fiscal. Esteve na AGV muitas vezes. As vacinas contra a febre aftosa somente podem ser vendidas com nota fiscal. Confirmou ter se apropriado de um cheque, em razão de problemas financeiros. Ficou devendo para Leonardo Bulgarelli. Na segunda oportunidade em que interrogado, negou ter confessado o crime e disse que Rogério não presenciou conversa entre ele e Osmar. Retirava produtos sempre a pedido dos superiores. Devolveu valores a Osmar por consideração. Não vendeu vacinas da Agroane. O cheque que entregou a Osmar tinha o valor aproximado de R\$ 190.000,00. As vacinas que vendeu a Leonardo Bulgarelli não tinham nota fiscal. Retirava produtos na AGV, como morava em Capinas, e os entregava nas mãos de Adalberto e Leonardo, sendo que este dava entrada nas notas da Agroane.

O acusado Adalberto Cau, em seu interrogatório judicial, disse, em síntese, que era gerente da unidade da Agroane. Negou a participação nos delitos descritos na denúncia. Atribui a acusação a uma infundada denúncia decorrente de uma desavença com Leonardo, filho de Osmar e sócio da Agroane. Não se apropriou de produtos ou valores da pessoa jurídica. Leonardo era o responsável pelo controle das notas fiscais naquele período. Desconhece a participação de Macionir de Mello em atos ilícitos. Desconhece a realização de perícia contábil na empresa no período em que atuou lá. Já foi buscar produtos diretamente no depósito da AGV. Macionir também fez isso, mas não se recorda de ter ido junto com ele. Desconhece acordo feito entre Macionir e a Agroane referente à restituição de valores.

Nesta toada, a prova oral é suficiente para demonstrar que os acusados são os autores do crime de furto descrito na denúncia.

Com efeito, observa-se que o acusado Adalberto atuava na condição de gerente e, como tal, possuía acesso ao estoque e poderes para emissão de documentos fiscais referentes à entrada e saída de mercadorias.

A relação das quinze notas fiscais referentes às mercadorias subtraídas encontra-se à pág. 10 dos autos, e se refere ao período de janeiro a dezembro de 2012.

Em relação à nota fiscal n. 98229, emitida em 24/01/2012, à autorização de retirada de mercadoria e observação quanto ao nome do motorista "Márcio de Mello", posteriormente identificado como o acusado Macionir de Melo (p. 32). Solicitação de produtos feitas pelo acusado Adalberto (p. 29).

Em relação às notas fiscais n. 101090 e 101091, emitidas em 06/02/2012, consta como responsável pela retirada "Adalberto Cau" (pág. 41). Solicitação feita pelo acusado Adalberto (p. 36).

Em relação à nota fiscal 103697, emitida em 16/02/2012, é possível se inferir a assinatura de Macionir Melo no campo "motorista" (p. 45).

Em relação às notas fiscais n. 116763 e 117113, emitidas em 16/04/2012, o responsável pela retirada foi o réu Macionir e o solicitante o réu Adalberto (págs. 54/65).

O mesmo ocorrido com a nota fiscal n. 120404 (págs. 69/77), emitida em 26/04/2012, com a nota fiscal n. 123323 (págs. 85/92), n. 129685 (págs. 96/113), n. 134236 (págs. 116/119), n. 143098 (págs. 122/128), n. 154434 (págs. 130/134).

Não constam solicitações feitas pelos requeridos ou retiradas comprovadas em relação às notas fiscais de págs. 189/191.

Assim, de se concluir que os requeridos praticaram o crime de furto por pelo menos doze vezes.

O modus operandi se repetia e, em que pesem as alegações dos réus, a prova oral corrobora e deixa clara a autoria do delito.

Tudo isso também é reforçado também pelos relatórios de estoque da pessoa jurídica vítima, por meio dos quais se denota que as mercadorias saíam do armazém e não retornavam à empresa vítima, certamente porque atribuído destino diverso em razão do conluio estabelecido entre os acusados.

No mais, como se sabe, "sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade, longe de olhar de circunstâncias, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (TACRIM SP AC rel. Segurado Braz - JUTACRIM 89/423).

O concurso de agentes resta claro de acordo com a dinâmica acima evidenciada.

A qualificadora do abuso de confiança também está configurada, considerando que o delito somente foi possível em razão da posição ocupada pelos réus na empresa vítima, observando, em relação ao acusado Adalberto, que ocupava a posição de gerente.

O delito se deu em continuidade delitiva, por no mínimo doze vezes, considerando a forma de execução, o local e o período de tempo decorrido, na forma do art. 71 do CP.

Em relação ao crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP é caso de absolvição por ausência de provas, na linha da argumentação apresentada pelo Ministério Público, tendo em vista que o acervo probatório não permite concluir com segurança a que título os acusados receberam a cártula, devendo prevalecer a negativa dos acusados em atenção à presunção de inocência que milita em favor deles.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 são favoráveis aos acusados, de modo que a pena é mantida em seu mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, presente apenas a causa de aumento referente ao crime continuado. Considerando a quantidade de crimes praticados (12), aplico apenas a pena de um deles, aumentada em dois terços.

Portanto, a pena definitiva para ambos acusados é fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.

A pena foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de informações mais concretas quanto à situação financeira dos acusados.

Inviável a aplicação do disposto no art. 155, § 2º, do CP, ante o valor da coisa furtada.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, considerando a desnecessidade de regime mais gravoso para o cumprimento da pena.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena substituída e prestação pecuniária no valor equivalente a 12 salários mínimos, considerando o montante da subtração e a quantidade de crimes cometidos.

Deferido aos réus o direito de recorrer em liberdade, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ADALBERTO CAU e MACIONIR DE MELO como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal, por doze vezes, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal. A pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

Os acusados são absolvidos das demais imputações feitas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Condeno os réus no pagamento da taxa judiciária, observada eventual gratuidade concedida aos acusados.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos ao ofendido, por ausência de elementos mínimos neste ponto.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva (art. 674 do CPP), lancem o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da CF/88).

Comunique-se a vítima acerca desta sentença.

Arbitro honorários aos patronos nomeados no máximo permitido na Tabela, se o caso.

Expeça-se certidão oportunamente.

P.I.C.

Vinhedo, 03 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA